

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Verkauf von Boxautomaten und Zubehör (B2B)

SMEA GmbH
Kothöferdamm 7
30177 Hannover

§1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Verträge über den Verkauf von Boxautomaten, Zubehör, Ersatzteilen und sonstigen Waren zwischen der SMEA GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend „Kunde“).

(2) Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen.
Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern (§ 13 BGB) ist ausgeschlossen.

(3) Mit Auftragserteilung bestätigt der Kunde verbindlich, als Unternehmer zu handeln. Bestellungen unter Verwendung geschäftlicher Kontaktdaten, Firmenanschriften oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummern gelten als gewerbliche Bestellungen.

(4) Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote, Preislisten, Produktdarstellungen und sonstigen Angaben sind freibleibend und unverbindlich.

(2) Ein Vertrag kommt erst zustande durch:

- * schriftliche Auftragsbestätigung,
- * Rechnungsstellung,
- * Lieferung der Ware,
- * oder ausdrückliche Annahme der Bestellung durch den Verkäufer.

(3) Bestellungen oder Zusagen per E-Mail, Telefon, WhatsApp oder sonstigen Kommunikationsmitteln gelten als verbindliche Angebote des Kunden.

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, Bestellungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder nur gegen Vorkasse auszuführen.

§3 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sämtliche Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie etwaiger Versand- und Transportkosten.

(2) Sofern nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, Lieferungen bis zur vollständigen Zahlung zurückzuhalten.

(4) Der Verkäufer kann eine angemessene Anzahlung verlangen.

(5) Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§4 Lieferung, Versand und Gefahrenübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager Hannover per Spedition, Paketdienst oder Abholung.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über (§ 447 BGB).

(3) Lieferzeiten gelten nur als annähernd und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.

(4) Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Streiks, behördlicher Maßnahmen, Materialengpässen, Transportproblemen oder sonstigen nicht vom Verkäufer zu vertretenden Umständen begründen keine Schadensersatzansprüche.

(5) Teillieferungen sind zulässig, soweit diese für den Kunden zumutbar sind.

(6) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung unverzüglich auf offensichtliche Transportschäden zu prüfen und erkennbare Schäden gegenüber dem Frachtführer zu dokumentieren.

(7) Bei Annahmeverweigerung oder schuldhaft verursachtem Rücktransport trägt der Kunde die hierdurch entstehenden Kosten.

§5 Eigentumsvorbehalt

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung Eigentum des Verkäufers.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und vor Zugriffen Dritter zu schützen.

§6 Beschaffenheit und Nutzungshinweise

(1) Die Boxautomaten sind mechanisch-elektronische Unterhaltungsgeräte für den gewerblichen Einsatz und unterliegen nutzungsbedingtem Verschleiß.

(2) Angaben zu Umsatzmöglichkeiten, Erträgen oder Wirtschaftlichkeit dienen ausschließlich allgemeinen Informationen und stellen keine garantierten Eigenschaften dar.

(3) Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, ob und unter welchen Voraussetzungen der Betrieb am jeweiligen Aufstellort zulässig ist.

§7 Gewährleistung und Mängelanzeige

(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt gemäß § 377 HGB zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(2) Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue Waren 12 Monate ab Gefahrübergang.

(4) Bei berechtigten Mängeln erfolgt nach Wahl des Verkäufers Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

(5) Erst wenn die Nacherfüllung endgültig fehlgeschlagen ist oder unzumutbar verweigert wird, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte zu.

(6) Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind insbesondere:

- * Verschleißteile,
- * Bedienknöpfe,
- * Sensoren,
- * Münzprüfer,
- * Banknotenleser,
- * Beleuchtungselemente,
- * Sicherungen,
- * Kabelverbindungen,
- * Lüfter,
- * Schlösser,
- * Displays,
- * Schäden durch intensive oder unsachgemäße Nutzung,
- * Vandalismus,
- * Feuchtigkeit,
- * äußere Gewalteinwirkung,
- * unsachgemäße Aufstellung,
- * eigenmächtige Umbauten,
- * fehlende Wartung,
- * Betrieb im Außenbereich ohne geeigneten Schutz.

(7) Der Verkäufer ist berechtigt, zur Fehlerdiagnose Foto- oder Videomaterial anzufordern und Ersatzteile zur Selbstmontage bereitzustellen.

(8) Eigenmächtige Reparaturen oder Veränderungen ohne Zustimmung des Verkäufers führen zum Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, soweit der Mangel hierdurch verursacht wurde.

§8 Transportbedingte optische Bagatellschäden

- (1) Der Versand der Boxautomaten erfolgt als Speditionsware auf Palette.
- (2) Trotz transportsicherer Verpackung können geringfügige optische Beeinträchtigungen entstehen, insbesondere:
 - * leichte Lackkratzer,
 - * minimale Lackabplatzungen,
 - * oberflächliche Schleifspuren.
- (3) Solche rein optischen und unerheblichen Beeinträchtigungen stellen keinen Sachmangel dar, sofern Funktion, Sicherheit oder Stabilität des Geräts nicht beeinträchtigt werden.
- (4) Unberührt bleiben Ansprüche bei erheblichen Beschädigungen oder Funktionsstörungen.

§9 Haftung

- (1) Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Schäden aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- (2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- (3) Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften.
- (4) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Betriebsunterbrechungen ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

§10 Ersatzteile und Reparaturen

- (1) Der Verkäufer hält nach Möglichkeit Ersatzteile vor.
- (2) Der Automat ist modular aufgebaut. Reparaturen können durch Austausch einzelner Komponenten erfolgen.
- (3) Ein Anspruch auf Vor-Ort-Service besteht nicht.

§11 Kein Widerrufsrecht

- (1) Da Verträge ausschließlich mit Unternehmern geschlossen werden, besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht.
- (2) Rücknahmen oder Stornierungen erfolgen ausschließlich nach freiwilliger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers.

§12 Gerichtsstand und anwendbares Recht

(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung ist Hannover, soweit gesetzlich zulässig.

§13 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Anstelle der unwirksamen Regelung gilt die gesetzliche Regelung.